

0097812-67.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 9187/2015 -

89º Distrito Policial - Portal Morumbi, 987/2015 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGIS EDEVAN PEREIRA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0097812-67.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0097812-67.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 9187/2015 -

89º Distrito Policial - Portal Morumbi, 987/2015 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGIS EDEVAN PEREIRA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos.

REGIS EDEVAN PEREIRA DOS SANTOS e ADÃO LUCAS DA SILVA, qualificados nos autos,

foram denunciados e regularmente processados como incursos nas regras do artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal (fls. 01-d/02-d) e, ao final do processo, sobreveio sentença condenatória, através da qual foram condenados às penas de 08 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 03 dias-multa (REGIS) e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e multa no importe de 03 diárias (ADÃO) (fls. 113/115).

Consoante a certidão de fls. 141 lavrada pela z. Serventia, o processo foi arquivado sem o efetivo cumprimento da sentença (fls. 154/158).

Instado a se manifestar, o Ministério Público postulou o reconhecimento da prescrição (fls. 143).

É o relatório.

Inafastável a prescrição.

No caso, a sentença foi publicada aos 04/05/2017 (fls. 115).

Destarte, em face das reprimendas impostas (inferiores a 01 ano), patente o decurso de interstício superior a três anos entre a publicação da sentença e o presente momento, daí a extinção da punibilidade com relação aos réus.

Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE com relação aos réus REGIS EDEVAN PEREIRA DOS SANTOS e ADÃO LUCAS DA SILVA, qualificados nos autos, pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Providencie-se o necessário.

P.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA